ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови руди, чрез добив от находище "Джурково", община Лъки, област Пловдив, сключен на 4 януари 2000г.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ПЗР на ЗЗЛД

Днес, 31.01.2007г. /тридесет и първи януари, две хиляди и седма година/ в гр.София, Република България, на основание:

- Чл.61, ал.3 от Закона за подземните богатства;
- Протоколно решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 11 октомври 2006г.

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Министъра на икономиката и енергетиката – **РУМЕН ОВЧАРОВ**

и

2. "ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД, наричано по-долу **КОНЦЕСИОНЕР**, регистрирано по ф.дело 1956/1999г., по описа на Пловдивски окръжен съд, представлявано от **АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАРИНСКИ**, ЕГН в качеството му на изпълнителен директор

сключиха настоящото Допълнително споразумение №2 към Договора, както следва:

Чл.1. В чл.16 от концесионния договор се създава ал.10:
„/10/ Част от дължимото годишно концесионно възнаграждение, възлизаща на 20 /двадесет/ на сто, се внася от концесионера по бюджета на община Лъки, при условията и в сроковете на чл.16 от концесионния договор."

Чл.2. Чл.21 се изменя, както следва:
„Чл.21. При неизпълнение на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение по този договор, концесионерът дължи освен реално изпълнение и лихва в размер на законната лихва за забава за всеки просрочен ден. "

Чл.3. Чл.22 се изменя, както следва:
„Чл.22./1/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.7, ал.2, т.т.11, 14 и 23, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто на ден върху минималното концесионно възнаграждение, но не повече от 15 на сто върху минималното концесионно възнаграждение.
/2/ Концесионерът дължи неустойка в размер 10 на сто върху минималното концесионно възнаграждение за неизпълнение на задължението по чл.7, ал.2, т.8. Неизпълнение на посоченото задължение е налице, когато към 15 януари,

не са налични в Министерство на икономиката и енергетиката всички дължими за предходната календарна година отчети."

Чл.4. Чл.23 се изменя, както следва:

„Чл.23 При системно нарушаване на условие за осъществяване на концесията и/или на основно задължение по договора, концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор с едномесечно писмено предизвестие до концесионера."

Чл.5. В глава „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ" се създава т.11:

„11.СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И/ИЛИ ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОРА – констатирано по надлежния ред трикратно /и повече/ нарушаване. В този случай не е задължително нарушенията да са хронологически последователно констатирани."

Чл.6. Настоящото Допълнително споразумение № 2 влиза в сила от 1 януари 2007г., съдържа 2 (две) страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

ЗА КОНЦЕДЕНТА: **ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

.....

РУМЕН ОВЧАРОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА

.....

АТАНАС МАРИНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД